

1500090-90.2021.8.26.0294

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... operação em local conhecido pelo tráfico de drogas, abordaram o acusado e, em busca pessoal, encontraram os entorpecentes.

O depoimento dos policiais merece credibilidade, pois foram coerentes entre si e com as declarações prestadas na fase inquisitorial, sem que exista nada que os desabone.

Assim, comprovados os fatos imputados na denúncia, a condenação é de rigor.

Passo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1500090-90.2021.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500090-90.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MAURO DE SOUZA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95, passo a decidir.

MAURO DE SOUZA RODRIGUES foi denunciado como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, porque, por volta das 11h00 do dia 27 de janeiro de 2021, na Rua Claudino Novais, bairro Inhuguvira, Cajati, trazia consigo, para consumo pessoal, 02 (dois) envelopados de cocaína, totalizando o peso de 8 (oito) gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 6) e pelo laudo químico-toxicológico (fls. 18/21).

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base nos depoimentos colhidos em Juízo. Os policiais civis relataram que, durante operação em local conhecido pelo tráfico de drogas, abordaram o acusado e, em busca pessoal, encontraram os entorpecentes. O depoimento dos policiais merece credibilidade, pois foram coerentes entre si e

com as declarações prestadas na fase inquisitorial, sem que exista nada que os desabone.

Assim, comprovados os fatos imputados na denúncia, a condenação é de rigor.

Passo a fixação da sanção.

Como o réu é primário, fixo a pena de advertência.

Ante o exposto, CONDENO o réu MAURO DE SOUZA RODRIGUES pela prática do crime do art. 28, caput, da Lei 11.343/06, a pena de advertência.

Determino a incineração da droga, na forma do art. 72, da Lei 11.343/06.

Sem custas, de acordo com art. 54, da Lei 9.099/95.

Com o trânsito em julgado da sentença, comunique-se o TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral.

Expeça-se certidão de honorários em caso de advogado nomeado nos termos do convênio OAB/DPE.

A presente servirá como advertência.

Intime-se.

Jacupiranga, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA